

<제04장 근로시간.제04절 휴게시간>

[예상][1][4.04-2]휴게시간과 근로시간 구별 기준 및 근로자의 비상대기 상태에 대한 근로시간 포함 여부

《【문제4.4】

<사례>

IT 보안업체인 B사에 근무하는 근로자 丙은 보안 관제 업무를 담당하고 있다. B사의 취업규칙에 따르면 근로시간은 09:00부터 18:00까지이며, 12:00부터 13:00까지 1시간의 휴게시간을 부여한다고 명시되어 있다. 그러나 보안 사고의 위험성 때문에 회사는 휴게시간 중이라 하더라도 보안 시스템에 경보가 울릴 경우 즉시 자리에 복귀하여 상황을 확인하고 조치해야 한다는 내부 지침을 하달하였다. 이에 따라 丙은 휴게시간 중에도 사무실 내의 책상을 떠나지 못하고 식사를 배달시켜 먹으며 모니터를 주시해야 하는 경우가 빈번하였다. 회사는 丙에게 별도의 전용 휴게실 이용을 권장하지 않았으며, 실제로 경보가 울리지 않는 시간 동안은 개인적인 웹서핑이나 독서를 할 수 있도록 허용하였다. 丙은 이러한 1시간의 대기 상태가 사실상 회사의 지휘·감독 하에 있는 근로시간에 해당한다고 주장하며 임금 청구를 제기하였다. 반면 B사는 실제 사고 대응 업무를 수행한 시간만 근로시간으로 보아야 하며, 나머지 시간은 자유롭게 휴식했으므로 휴게시간이라고 맞서고 있다.

(물음2) 판례가 제시하는 휴게시간과 근로시간(대기시간)의 구별 기준을 설명하고, 丙이 휴게시간 중 수행한 상태 유지 및 비상대기가 근로시간에 포함되는지 여부를 포섭하여 판단하시오. (25점)》

<문제4.4의 물음2> 휴게시간과 근로시간 구별 기준 및 근로자의 비상대기 상태에 대한 근로시간 포함 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 보안업체 B사에 근무하는 근로자 丙은 보안사고의 위험성으로 1시간의 휴게시간에도 모니터를 주시하며 사무실 내 책상에서 자리를 지켜야 했다. 이에 근로자 丙은 해당 시간이 근로시간에 해당하여 임금청구를 제기한 상황이다. 쟁점으로 <판례가 제시하는 근로시간과 휴게시간의 구별 기준을 살피고, 丙의 상태 유지 및 비상대기가 실질적으로 사용자의 지휘·감독 아래 있는 근로시간에 해당하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 쟁점을 중심으로 해당 휴게시간이 丙이 주장하는 근로시간에 해당하는지 여부를 판단한다.

II. 휴게시간과 근로시간(대기시간)의 구별 기준

1. 근로시간의 개념과 판단 원칙

(1) 근로시간의 정의

- 근로시간이란 근로자가 사용자의 지휘·감독 아래 노동력을 사용자의 처분 아래에 둔 실근로시간을 의미한다. 근로기준법 제50조 제3항은 근로시간을 산정함에 있어 작업을 위하여 근로자가 사용자의 지휘·감독 아래 있는 대기시간 등은 근로시간으로 본다고 명시하여 대기시간의 근로시간성을 명문화하고 있다.

(2) 실질적 판단의 원칙

- 판례는 근로시간에 해당하는지 여부는 취업규칙이나 근로계약의 규정 등 형식적 명칭에 의하여 결정되는 것이 아니라고 본다. 대신 업무의 성격, 작업의 내용, 근로자에 대한 사용자의 구체적 지휘·감독 여부, 자유로운 이용의 보장 정도 등을 종합적으로 고려하여 실질적으로 판단해야 한다는 입장이다.

2. 판례상 구별의 구체적 척도

(1) 사용자의 처분권 및 구속성

- 근로자가 사용자의 지휘·감독으로부터 완전히 해방되어 시간을 자유롭게 이용할 수 있다면 휴게시간이다. 반면, 근로자가 실제 작업을 수행하지 않더라도 사용자의 요구가 있으면 즉시 업무에 투입되어야 하는 상태(on-call)에 있고, 장소적·시간적 구속을 받는다면 이는 대기시간으로서 근로시간에 해당한다.

(2) 업무와의 관련성 및 빈도

- 대기 중에 수행하는 활동이 본래의 업무와 밀접한 관련이 있는지, 업무 발생의 개연성이 높은지, 그리고 대기 상태가 해당 직무 수행을 위해 필수적인 요소인지가 중요한 기준이 된다. 또한 업무가 발생하지 않는 시간 동안의 자유도가 어느 정도 보장되는지도 참작 사유가 된다.

III. 丙의 상태 유지 및 비상대기에 대한 법적 포섭

1. 사용자의 실질적 지휘·감독 여부

(1) 내부 지침의 강제성

- B사는 `경보가 울릴 경우 즉시 자리에 복귀하여 조치해야 한다`는 지침을 하달하였다. 이는 근로자에게 휴게시간 중에도 업무 수행을 위한 긴장 상태를 유지할 것을 강요하는 지시이며, 지시 위반 시 징계나 불이익이 예상되는 강제력을 지닌다.

(2) 대기 상태의 실질적 내용

- 丙이 사무실 내 책상을 떠나지 못하고 식사 중에도 모니터를 주시하는 행위는 단순히 휴식 중에 발생한 우발적 상황에 대응하는 수준을 넘어선다. 이는 보안 관제 업무의 특성상 상태 감시라는 핵심 직무를 휴게시간 중에도 연속적으로 수행하고 있는 것으로 볼 수 있다.

2. 자유이용권의 보장 정도 및 장소적 구속

(1) 장소적 제한의 성격

- 회사가 전용 휴게실 이용을 권장하지 않고 사무실 책상 대기를 묵인 또는 강요한 것은 丙을 사용자의 처분 범위 안에 묶어두기 위한 장치이다. 장소적 이탈이 제한된 상태에서의 휴식은 진정한 의미의 휴게라고 보기 어렵다.

(2) 부수적 활동의 허용과 근로시간성

- 회사가 웹서핑이나 독서를 허용하였다 하더라도, 이는 업무 대기 중의 소극적 행위일 뿐이다. 판례는 근로자가 대기 중에 소소한 개인 활동을 할 수 있었다는 사정만으로 사용자의 지휘·감독에서 벗어났다고 보지 않는다. 중요한 것은 업무 발생 시 즉각적으로 대응해야 하는 의무의 존재 여부이다.

IV. 사안의 적용

1. 근로시간 해당 여부 판단

- 丙의 대기 상태는 근로기준법 제50조 제3항이 규정하는 작업을 위하여 사용자의 지휘·감독 아래 있는 대기시간의 전형적인 모습이다. 보안 사고는 발생 시점이 불확실하므로, 사고가 발생하지 않는 시간 동안의 대기 행위 자체가 보안 관제 업무의 필수적인 일부를 구성한다. 따라서 실제 경보가 울려 대응한 시간뿐만 아니라, 경보를 기다리며 모니터를 주시한 1시간 전체가 근로시간으로 산입되어야 한다.

2. 사용자의 주장에 대한 비판적 검토

- B사는 실제 업무 수행 시간만 근로시간이라고 주장하나, 이는 대기시간의 법적 성격을 오해한 것이다. 대기시간은 언제 업무가 시작될지 모르는 불확실한 상태 자체에 대한 노동력 제공을 전제로 하므로, 노동력을 실제로 행사한 결과물(사고 대응)뿐만 아니라 노동력을 사용자의 대기 하에 둔 행위 자체에 대한 보상이 이루어져야 한다.

V. 결론

- 판례의 법리에 비추어 볼 때 丙의 비상대기 시간은 근로시간에 해당한다. 사용자의 명시적인 지침에 의해 장소적 구속과 즉각적인 업무 복귀 의무가 부과되었고, 근로자가 휴게시간의 핵심인 자유이용권을 실질적으로 박탈당했기 때문이다. 따라서 B사는 丙이 휴게시간으로 명시된 12:00부터 13:00까지 수행한 대기 업무에 대하여 근로시간으로서의 임금을 지급할 의무가 있다.